

Nr. 146 Staatssekretärbesprechung im Reichsinnenministerium vom 29. September 1936

*R 1501/5514, Bl. 199–211 Niederschrift des RIM, Durchschlag¹
Druck: MOMMSEN/WILLEMS, Herrschaftsalitag, S. 445–452*

Anwesend: StS Stuckart (Vorsitz), Posse; MD Sommer; MR Lösener, Hoppe; RAL Blome; RAss. Schiedermaier, Humbert.

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsinnenministerium

[FORTGANG DER JUDENPOLITIK]

Geheim!

Staatssekretär Dr. Stuckart legte einleitend dar, die Besprechung diene der Vorbereitung einer Chefbesprechung über die Judenpolitik². Zur Regelung der wirtschaftlichen Stellung der Juden sei es notwendig, die grundsätzliche Richtung der gesamten Judenpolitik und damit die Einheitlichkeit aller judenpolitischen Maßnahmen sicherzustellen³. Die wirtschaftliche Stellung der Juden müsse jetzt geklärt werden, um der Gefahr vorzubeugen, daß die Juden in wirtschaftlicher Beziehung in Deutschland neue Positionen gewinnen. Präsident Schacht habe bereits in seinem Schreiben vom 28. Juli 1936⁴ die Fragen formuliert, die als Möglichkeiten für die Judenpolitik in Betracht kommen. Es handle sich also zunächst darum zu erörtern, welcher der dort erörterten Wege beschritten werden soll.

Ministerialdirektor Sommer führte aus: Vom Standpunkt der NSDAP aus könne entsprechend dem Parteiprogramm⁵ die Judenfrage erst dann als gelöst angesehen werden, wenn es in Deutschland keinen Juden mehr gibt. Dieses Endziel stehe fest. Die jetzige Lösung könne nur als eine Teillösung zu diesem Ziel angesehen werden. Es könne sich daher nur darum handeln, Maß und Tempo der einzelnen Maßnahmen zu bestimmen.

Staatssekretär Dr. Posse erklärte, wenn es sich darum handelt, das Parteiprogramm auszuführen, dann müßten auch die wirtschaftlichen Dinge diesem Ziele angepaßt werden. Das sei möglich. Die Etappen müßten jedoch festgelegt werden.

¹ Zur konkreten Veranlassung keine Aktennachweise. Die Besprechung bezweckte die Abstimmung einer einheitl. Linie in der Judenpolitik, welche nach der Olympiade und infolge Ankündigung des Vierjahresplans auf dem Reichsparteitag neu in Bewegung geraten war; s. ADAM, Judenpolitik, S. 153ff.; A. FISCHER, Schacht, S. 197f.; FRIEDLÄNDER I S. 196ff., 245f. Vgl. APK II 3, Reg. Nr. 31068. Zur Situation des dt. Judentums seit Frhj. 1936 im Spiegel der in- und ausländ. Presse instrukt. Sammlung in: R 2501/3077. – Zwischenüberschriften am Rand fortgelassen.

² Fand nicht statt.

³ Zu den gesamtwirtschaftl. Folgen der ungeklärten Rechtslage der Juden vgl. Dok. Nr. 14, am Beispiel eines Berufsstandes Dok. Nr. 70.

⁴ Nicht ermittelt.

⁵ Die Punkte 4 und 5 des Programms der NSDAP von 1920 lauteten: „4. Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein. – 5. Wer nicht Staatsbürger ist, soll nur als Gast in Deutschland leben können und muß unter Fremdenengesetzgebung stehen.“ TYRELLS. 23.

Nach dem jetzigen Zustand würde praktisch verschiedenerlei Recht gelten. Der staatliche Grundsatz sei, den Juden freie wirtschaftliche Betätigung zu gewähren. Die Durchführung dieses Grundsatzes sei nicht einheitlich. Der Grundsatz wird besonders in den Verwaltungen nicht durchgeführt, die stärker an die Partei angelehnt seien, wie etwa im Geschäftsbereich des Propagandaministeriums oder des Ernährungsministeriums⁶. Andererseits wurden die Juden dadurch, daß sie von vielen Berufen schlechthin ausgeschlossen sind, zwangsläufig in die wirtschaftliche Betätigung gedrängt. Dem Wirtschaftsministerium komme es darauf an, eine klare Rechtslage zu bekommen. Es müsse daher in erster Linie eine Angleichung der bestehenden verschiedenen Auffassungen erfolgen.

Staatssekretär Dr. Stuckart wies darauf hin, daß über das endgültige Ziel der Judenpolitik keine Meinungsverschiedenheit bestehen könne: es sei restlose Auswanderung, denn für den Staat sei ebenfalls das Parteiprogramm maßgebend. Das Ziel könne aber nur in Etappen erreicht werden. Richtlinie und Maßstab für das Tempo der Auswanderung müsse der jeweilig größtmögliche Nutzen für das deutsche Volk sein. Die Auswanderung müsse nach dem jeweils Tragbaren durchgeführt werden⁷. Es sei notwendig, alle Maßnahmen auf dieses Ziel auszurichten. Aus dem Ziel selbst ergäbe sich als *Grundlinie* für alle Maßnahmen die *Förderung der Auswanderung der Juden*. Alle Maßnahmen auf dem Gebiet der Judenpolitik müßten sich nach diesem Ziel ausrichten. Wirtschaftliche Betätigung von Juden dürfe nur in dem Rahmen gestattet sein, daß sie ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, ohne daß aber durch ihre wirtschaftliche und politische Lage ihr Auswanderungswille verschwände. Letzten Endes müsse in Betracht gezogen werden, die Auswanderung auch zwangsweise durchzuführen.

Danach sei die Tatsache in Rechnung zu stellen, daß es bis auf weiteres in Deutschland noch Juden gibt. In diesem Zusammenhang müsse daher die Frage geklärt werden, ob und in welchem Umfange die Juden vom deutschen Volke abgesondert und ihnen eine Art Selbstverwaltung zuerkannt werden soll. Für die kulturelle und religiöse Betätigung sei diese Frage bereits bejaht worden⁸. Die Einrichtung eines eigenen jüdischen Schulwesens sei in Vorbereitung⁹. Über diesen Kreis sollte man jedoch nicht hinausgehen, insbesondere den Juden auf sozialpolitischem Gebiet keine Selbstverwaltung einräumen. Denn dadurch würde die Geschlossenheit und der Zusammenhalt des Judentums gefördert. Das könne, innerpolitisch gesehen, nur unerwünscht sein und würde vor allem bei den Juden den Wunsch, auszuwandern, in den Hintergrund treten lassen.

Staatssekretär Dr. Posse erklärte, man solle den Juden bis zur Ermöglichung der Auswanderung eine Betätigungsmöglichkeit in Deutschland lassen und nicht den Weg beschreiten, die Juden der Armenunterstützung zuzuweisen. Englische Banken hätten am 24. August 1936 dem Wirtschaftsministerium einen Plan unterbreitet, der darauf hingeht, mit Hilfe ausländischen Kapitals den Juden die Auswanderung aus Deutschland zu ermöglichen¹⁰. Im Zusammenhang mit diesem Plan könne es notwendig werden, den Juden auch auf wirtschaftlichem Gebiet eine gewisse Selbständigkeit einzuräumen, denn nur diejenigen deutschen Juden könnten damit rechnen, von einem anderen Lande aufgenommen zu werden, die entweder Kapital oder irgendeine Vorbildung besitzen. Man werde also den Juden mindestens gestatten müssen, die notwendigen Schulen einzurichten.

⁶ Zum Vorgehen des RMVP seit Herbst 1935 (Ausschluß der jüd. Kunst- und Antiquitätenhändler aus der Kulturkammer, Konzessionsentzug für jüd. Filmtheaterbesitzer, Verbot von Künstlernamen etc.) s. ADAM, Judenpolitik, S. 132. Juden konnten auch nicht Mitglieder des Reichsnährstands werden. Aus dem Landhandel und dem Viehhandel waren sie zu dieser Zeit prakt. ausgeschaltet.

⁷ Hierzu Dok. Nr. 121.

⁸ Zu Einzelheiten vgl. BARKAI, Boykott, S. 49ff.

⁹ Juden wurde der Besuch dt. Schulen endgültig durch RdErl. des RErzM vom 15. 11. 1938 verboten, nachdem sie diese lange vorher schon hatten verlassen müssen; WALK Nr. III/17. Verantwortlich für den Aufbau eines jüd. Schulwesens aus eigenen Mitteln wurde die Reichsvereinigung der Juden in Dtl., die Einzelheiten regelte ein weiterer RdErl. vom 14. 8. 1939; ebd. Nr. III/226.

¹⁰ Näheres nicht ermittelt; stand offenbar in Zusammenhang mit den von dem Hamburger Bankier Max Warburg ausgehenden (vergeblichen) Plänen, internat. jüd. Organisationen und Finanzkreise zu gewinnen, um durch Schaffung zusätzl. Exports die Probleme des Vermögenstransfers zu mildern und die Auswanderung zu forcieren. Vereinzelt Aktenmaterial in: PA, R 99358. Vgl. FRIEDLÄNDER I S. 188f.

Ministerialdirektor Sommer wies darauf hin, daß reiche Juden im allgemeinen nicht gern auswandern werden. Man dürfe also den Juden nicht allzu große Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Betätigung offen lassen. Andererseits solle aber auch die Bildung eines jüdischen Proletariats verhindert werden. Man werde nicht darum herumkommen, den Juden auch, abgesehen von der kulturellen und religiösen Betätigung und dem Schulwesen, einige Selbstverwaltungseinrichtungen zu gestatten, wie z. B. den jüdischen Frontkämpferbund, jüdische Blindenvereine, Einrichtungen der jüdischen sozialen Fürsorge u. ä.

Es sei notwendig, den Juden auch die Möglichkeit zu einer Ausbildung in der Landwirtschaft zu geben. Der Ernährungsminister müßte wohl seinen bisher in dieser Frage eingenommenen ablehnenden Standpunkt aufgeben. Im übrigen würden auch gegen Schulen zur gewerblichen Ausbildung keine Bedenken bestehen¹¹.

Staatssekretär Dr. Posse stimmte dem zu.

Staatssekretär Dr. Stuckart stellte zusammenfassend fest: Schulen und sonstige Einrichtungen, die der Vorbereitung der jüdischen Auswanderung dienen, sollen geduldet werden. Jedoch muß sichergestellt werden, daß die Auswanderung auch tatsächlich erfolgt. Diese Sicherstellung sei besonders für das Gebiet der gewerblichen Wirtschaft notwendig. Auf dem Gebiete der Landwirtschaft sei eine gewisse Gewähr für die Auswanderung gegeben, da in Deutschland für einen Juden kaum die Möglichkeit bestehen dürfte, sich dauernd in der Landwirtschaft zu betätigen.

Staatssekretär Dr. Stuckart schnitt dann die Frage des Ziellandes der jüdischen Auswanderung an. Es müsse geklärt werden, wohin der Strom der jüdischen Auswanderung gelenkt werden soll. Dabei sei zu bedenken, daß die deutschen Juden im allgemeinen den Einwohnern des Ziellandes überlegen sein werden; so besonders in den südamerikanischen Staaten. Es könne daher nicht ausbleiben, daß die Juden dort bald zu Einfluß kommen werden und dort eine deutschfeindliche Wirtschaftsschicht bilden würden. Aus diesem Grunde sei bisher in erster Linie die Auswanderung der Juden nach Palästina gefördert worden¹².

Reichsamtssleiter Dr. Blome vertrat die Auffassung, erster Grundsatz müsse sein, Auswanderung der Juden unter allen Umständen. Man solle keine nur auf Palästina eingestellte Auswanderungspolitik treiben.

Staatssekretär Dr. Posse wies darauf hin, daß dann, wenn die Auswanderung der Juden mit Hilfe ausländischen Geldes ermöglicht werde, eine Einflußnahme auf die Wahl des Ziellandes nicht gegeben sein wird.

Staatssekretär Dr. Stuckart erklärte abschließend, daß selbstverständlich die Auswanderung der Juden ohne Rücksicht auf das Zielland gefördert werden müsse, daß aber *deutsche* Mittel in erster Linie für Palästina angesetzt werden könnten.

Auf die Frage, ob nicht auf die Presse eingewirkt werden soll, daß nicht durch besonders betonte Berichte über judenfeindliche Vorgänge im Ausland, wie etwa in Palästina, den Juden die Lust an der Auswanderung genommen wird, erklärte *Min[isterial]Dir[ektor] Sommer*, man könne es anderen Völkern nicht übel nehmen, wenn sie sich gegen die Juden wehren. Eine Einwirkung auf die Presse erscheine nicht angebracht.

Die Erörterung der Frage der Behandlung der jüdischen Mischlinge und jüdisch versippten Personen in der Wirtschaft ergab Übereinstimmung dahin, daß alle Maßnahmen auf Juden (§ 5 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz¹³) beschränkt bleiben sollen. Die jüdischen *Mischlinge* und

¹¹ Mit Geh.-RdErl. vom 13. 7. 1936 hatte der RErzM die Errichtung handwerkli. und landwirtschaftl. Fachschulen für Juden zur Vorbereitung auf die Auswanderung genehmigt; WALK Nr. II/187. Ab 1937 wurden vereinzelt Sonderklassen für Juden an Berufsschulen eingerichtet; ebd. Nr. II/275. Zur jüd. Selbsthilfe in der Berufsausbildung und -umschichtung s. BARKAI, Boykott, S. 96–103.

¹² Vgl. Dok. Nr. 121 Anm. 3.

¹³ Vom 14. 11. 1935 (RGBl. I S. 1333). Nach § 5 galt als Jude, „wer von mindestens drei der Rasse nach volljüdischen Großeltern abstammt“, ferner ein jüd. Mischling (Halbjude), der der mosaischen Religionsgemeinschaft angehörte oder mit einem Juden

jüdisch versippten Personen sollen in wirtschaftlicher Beziehung den Deutschblütigen gleichgestellt sein.

Die Erörterung der in dem Schreiben des R[eichs]M[inisteriums] d[es] I[nnern] vom 3. Juni 1936¹⁴ enthaltenen Fragen ergab folgendes¹⁵:

1. Aus dem Auskunfteiwesen, dem Bewachungsgewerbe, der Ehevermittlung (mit Ausnahme der Vermittlung jüdischer Ehen), dem Waffenhandel und dem Wandergewerbe sollen die Juden ausgeschlossen werden.

Ministerialdirektor Sommer regte an, auch keine jüdischen *Reisebüros* mehr zu dulden. Denn diese Büros gingen darauf aus, den Reiestrom in Länder zu lenken, in denen auf die deutschen Reisenden in deutschfeindlichem Sinne eingewirkt würde.

Staatssekretär Posse sagte zu, eine Prüfung der Frage zu veranlassen.

Die Entscheidung über diese Frage wurde der Chefbesprechung Vorbehalten¹⁶.

2. Zur Frage des Ausschlusses der Juden vom *Grundstückshandel* wies Staatssekretär Dr. Posse darauf hin, daß sich dieser Gewerbezug weitgehend noch in jüdischen Händen befinde, in Berlin etwa zu 90%. Der völlige Ausschluß der Juden müsse daher zwangsläufig zu einer Erschütterung des Grundstückshandels führen.

Es wurde Übereinstimmung erzielt, daß diejenigen Juden, die jetzt den Grundstückshandel betreiben, bis auf weiteres belassen werden sollen. Dabei sei jedoch die Frage zu prüfen, welche Möglichkeiten bestehen, um jüdische Maklerfirmen, die in Form einer Gesellschaft geführt werden, ebenfalls mit der Zeit zum Verschwinden zu bringen. (In Betracht kommt die Einführung des Erlaubniszwanges für neue Gesellschafter oder für die Gesellschaft bei einer Änderung in der Zusammensetzung des Vorstandes oder des Aufsichtsrates.)

Für die Zukunft sollen jedoch jüdische Grundstücksmakler nicht mehr zugelassen werden (Konzessionspflicht)¹⁷.

3. Zur Frage der *Waffenherstellung* erklärte Min.Dir. Sommer, es sei nicht tragbar, daß jüdische Firmen Waffen herstellen und damit an der deutschen Aufrüstung verdienen. Den Juden sei daher die Waffenherstellung zu verbieten. Dieses Ziel könne erreicht werden durch folgende Maßnahmen:

– a)

Ausschluß der Juden aus dem Vorstand und Aufsichtsrat aller Firmen, die sich mit der Waffenherstellung befassen,

– b)

zwangsweise Umbildung der jüdischen Kapitalbeteiligung an diesen Firmen in Obligationen mit einer Verzinsung von höchstens 4%.

verheiratet war oder aus einer nach Inkrafttreten des BlutschutzG eingegangenen verbotenen Verbindung stammte. Zum Judenbegriff dieser VO s. ARH II/2, Nr. 260.

¹⁴ Nicht ermittelt.

¹⁵ Zu den nachfolgend genannten Gewerbebeschränkungen vgl. bereits die zwischen Frick und Schacht am 23. 9. 1935 erwogenen Vorschläge: ARH II/2, Nr. 228.

¹⁶ Vom Auskunfteiwesen, Bewachungsgewerbe, Hausierhandel (Wandergewerbe) und von der gewerbsmäßigen Heiratsvermittlung wurden Juden durch das *Gesetz zur Änderung der GewerbeO für das Dt. Reich* vom 6. 7. 1938 (RGBl. I S. 823) endgültig ausgeschlossen, von der Waffenherstellung und dem Waffenhandel durch das *Gesetz über die Herstellung von Waffen* vom 18. 3. 1938 (RGBl. I S. 265). Die *VO über den Waffenbesitz von Juden* vom 11. 11. 1938 (RGBl. I S. 1573) verbot ihnen dann auch den Besitz und das Führen von Waffen, die dem Reich verfielen. Die Ausübung der Reisevermittlung konnte aufgr. des *Gesetzes über die Ausübung der Reisevermittlung* vom 26. 1. 1937 (RGBl. I S. 31) allgemein entzogen werden, wenn die „Unzuverlässigkeit“ des Gewerbetreibenden erwiesen war.

¹⁷ Der Grundstückshandel, die Vermittlung von Immobilienverträgen und Darlehen der Hausverwaltung wurde Juden allgemein durch die Änderung der GewerbeO 1938 (o. Anm. 16) untersagt.

Die Entscheidung über diese Frage wurde der Chefbesprechung vorbehalten. Es solle jedoch zunächst durch das Wirtschaftsministerium geprüft werden, welche Firmen in Betracht kommen¹⁸.

4. Es wurde Übereinstimmung dahin erzielt, daß es zwar notwendig ist, außer den Juden auch die jüdischen Mischlinge von dem Kulturschaffen auszuschließen, daß es aber nicht gerechtfertigt erscheint, die jüdischen Mischlinge auch von der Betätigung in den kulturwirtschaftlichen Betrieben auszuschließen, wie das zur Zeit durch das Propagandaministerium geschieht. Es werde daher an dieses Ministerium herangetreten werden müssen, um eine Änderung der bisherigen Praxis zu erreichen¹⁹.

5. *Min. Rat Dr. Hoppe* wies darauf hin, daß es nicht angehen werde, dem einzelnen Geschäftsmann als Parteigenossen zu verbieten, mit Juden geschäftliche Beziehungen zu unterhalten²⁰, denn es gäbe noch gewisse Gewerbezweige, die sich ganz oder fast ganz in jüdischen Händen befinden. Es sei daher praktisch nicht möglich, den Bedarf bei nichtjüdischen Firmen zu decken. Auch müsse ein solches Verbot zu schweren Schädigungen des deutschen Außenhandels führen, ganz abgesehen davon, daß sich bei ausländischen Firmen in der Regel nicht feststellen läßt, ob es sich um eine jüdische oder nichtjüdische Firma handelt.

Nach eingehender Erörterung dieser Frage wurde Übereinstimmung erzielt, daß Beschränkungen für Parteigenossen und Beamte im geschäftlichen Verkehr mit Juden und jüdischen Firmen nur für die Verbraucher gelten sollen, nicht aber für den internen geschäftlichen Verkehr und nicht für das gesamte Gebiet der Aus- und Einfuhr.

Der Verkauf an Juden solle schlechthin zulässig sein.

6. Was den Kreis der Personen anlangt, die Beschränkungen unterworfen werden sollen, so bestand Übereinstimmung, daß erfaßt werden sollen die Mitglieder der NSDAP, der Gliederungen, der Wehrmacht und des Arbeitsdienstes, nicht aber auch die Mitglieder der angeschlossenen Verbände. Zur Frage der Ausdehnung des Verbots auf Beamte teilte *Min. Rat Dr. Hoppe* mit, daß Herr Präsident Schacht voraussichtlich einem solchen Verbot für seinen Geschäftsbereich widersprechen werde. *Staatssekretär Dr. Stuckart* erklärte dazu, daß für das Verbot in erster Linie beamtenpolitische Gründe sprechen. Der Beamte gelte als Repräsentant des Staates. Es könne daher nicht angehen, daß es ihm gestattet sei, in jüdischen Geschäften zu kaufen²¹.

Staatssekretär Dr. Posse machte den Vorschlag, den Beamtenbegriff hier zu differenzieren. Als gangbar wurde der Weg angesehen, das Verbot zu beschränken auf Beamte im Sinne des staatsrechtlichen Beamtenbegriffs und es insbesondere nicht auszudehnen auf Angestellte und Arbeiter im öffentlichen Dienste.

7. *Staatssekretär Dr. Posse* schnitt die Frage an, ob es beanstandet werden solle, wenn für eine deutsche Firma im Ausland jüdische Vertreter tätig sind.

Solche Fälle würden in der Regel durch die Auslandsorganisation der NSDAP aufgerollt, die von den Firmen die Entlassung der jüdischen Vertreter verlange. Aus der Praxis ergäbe sich jedoch, daß die Entlassung der jüdischen Vertreter meist erhebliche Störungen des deutschen Außenhandels und damit des Devisenaufkommens nach sich ziehe²².

¹⁸ Das WaffnG von 1938 (o. Anm. 16) verbot die Herstellung, Bearbeitung oder Instandsetzung von Schußwaffen sowie den Handel damit auch solchen Betrieben, unter deren techn. Leitern sich ein Jude befand.

¹⁹ Eine Änderung der restriktiven Praxis des RMVP erfolgte nicht.

²⁰ Gemeint ist der nichtveröffentl. Erlaß des StdF vom 11. 4. 1935, der Parteimitgliedern jeden persönl. Verkehr mit Juden verbot; WALK Nr. I/551.

²¹ Entspr. Parteianordnungen aus 1935 für den Gau Baden s. WALK Nrr. I/587 und 604.

²² Das Problem resultierte zum einen daraus, daß nach 1933 viele Großfirmen jüd. Mitarbeiter in ihre Auslandsvertretungen abgeordnet hatten, um sie Schwierigkeiten zu entziehen, und daß andererseits der Schwerpunkt des dt. Außenhandels sich nach Südosteuropa und Lateinamerika verlagert hatte, wo es einen stark eingewurzelten Antisemitismus gab. Auf dem Balkan lag

Die Erörterung dieser Frage ergab, daß in der Regel nicht zu beanstanden sein wird, wenn ein jüdischer Vertreter für eine deutsche Firma im Ausland tätig ist. Die Regelung von Einzelfällen soll dem Wirtschaftsministerium Vorbehalten bleiben. In Österreich sollen jedoch – wo möglich – keine jüdischen Vertreter für deutsche Firmen auftreten.

8. Die Besprechung der Frage, inwieweit es der öffentlichen Hand gestattet sein soll, mit Juden in geschäftliche Beziehungen zu treten, insbesondere öffentliche Aufträge an Juden zu erteilen, ergab, daß sich ein striktes Verbot zur Zeit nicht durchführen lassen wird²³. Die Regelung müsse wohl auf der Linie erfolgen, daß an jüdische Firmen nur *notfalls* öffentliche Aufträge vergeben werden dürfen. Bereits dieser Grundsatz würde eine erhebliche Verschärfung der bisher geltenden Richtlinien bedeuten²⁴.

Die Grundsätze, nach denen die NSDAP bei ihren Aufträgen verfährt, müssen ihr überlassen bleiben, jedoch muß der Begriff des jüdischen Geschäfts für Partei und Staat der gleiche sein.

9. Es bestand Übereinstimmung, daß jüdischen Firmen das Hissen der Reichs- und Nationalflagge zu verbieten ist²⁵. Zwar müsse anerkannt werden, daß die deutsche Gefolgschaft eines jüdischen Betriebes meist ein Interesse und auch ein gewisses Recht auf die Beflaggung ihres Betriebes haben wird. Die Berücksichtigung der Gefolgschaft müsse aber nicht im Zusammenhang mit der Flaggenfrage, sondern bei der Aufstellung des Begriffs des jüdischen Geschäfts erfolgen.

10. Übereinstimmend wurde anerkannt, daß ein dringendes Bedürfnis besteht zu klären, welche Betriebe als jüdische Betriebe anzusehen sind²⁶. Dabei ergaben sich in erster Linie drei Fragen:

– a)

Welche materiellen Bestimmungen sollen zur Anwendung kommen? – Als Grundlage wird der vom RMDL vorgelegte Entwurf dienen können. Bedenken grundsätzlicher Art wurden gegen diesen Entwurf nicht geäußert²⁷.

– b)

Welche Stellen sollen zur Entscheidung berufen sein? Auch hier soll von der im Entwurf des RMDL vorgesehenen Regelung ausgegangen werden. An der Entscheidung wird eine Parteidienststelle zu beteiligen sein. Es solle geprüft werden, ob nicht für diese Entscheidung in jedem Gau ein Sonderbeauftragter aufgestellt werden kann.

– c)

In welcher Form sollen die Vorschriften ergehen? Eine Verordnung zum Reichsbürgergesetz würde zweifellos großes Aufsehen erregen. Es sei daher daran zu denken, die Bestimmungen lediglich in die Form eines Erlasses zu kleiden. Dieser würde zwar keine gesetzliche Kraft haben. Wenn jedoch unter den beteiligten Ressorts volle Übereinstimmung bestehe und die Vorschriften einheitlich von den staatlichen Stellen und den Parteidienststellen angewendet werden, dann könnte dadurch doch

zudem ein großer Teil des Handels in jüd. Händen, worauf im Interesse eines ungestörten Warenverkehrs Rücksicht zu nehmen war. Näheres s. GENSCHELS. 128–130.

²³ Die Rechtslage war hier seit einem Kabinettsbeschuß vom 14. 7. 1933, welcher (lediglich) auf eine Bevorzugung arischer Firmen bei der öffentl. Auftragsvergabe hinauslief, formell unverändert; s. ARH I/1, Nr. 193 P. 26.

²⁴ Mit Geh.-RdErl. des RWiM vom 1. 3. 1938 wurden dann jüd. Firmen grundsätzl. von der Vergabe öffentl. Aufträge ausgeschlossen, es sei denn, zwingende Gründe des Allgemeininteresses geboten im Einzelfall eine Ausnahme; WALK Nr. II/431.

²⁵ Vgl. BlutschutzG vom 15. 9. 1935 (RGBl. I S. 1146), §4 (1): „Juden ist das Hissen der Reichs- und Nationalflagge und das Zeigen der Reichsfarben verboten.“

²⁶ Dieses Bedürfnis wurde schon 1935 betont, auch um „wilde“ Boykottmaßnahmen in den Griff zu bekommen; s. ARH II/2, Nr. 228 Anm. 4. Zum folgenden vgl. GENSCHELS. 143f.

²⁷ Ein auf Weisung Hitlers aufgestellter VO-Entwurf des RIM vom 20. 2. 1937 machte erstmals den Versuch einer jurist. Definition jüd. Gewerbebetriebe. Danach sollte ein Betrieb als jüdisch gelten: 1. wenn der Inhaber Jude war; 2. bei einer KG oder OHG, wenn ein persönl. haftender Gesellschafter Jude war; 3. bei jurist. Personen, a) wenn von den zur gesetzl. Vertretung berufenen Personen oder b) den Mitgliedern des Aufsichtsrats mehr als ein Drittel Juden waren, c) wenn ohne Zustimmung von Juden keine Beschlüsse des obersten Verwaltungsorgans gefaßt werden konnten; 4. wenn der Betrieb unter beherrschendem Einfluß von Juden stand. GENSCHELS. 143 Anm. 19.

praktisch derselbe Erfolg erreicht werden wie durch eine Verordnung. Es komme in erster Linie darauf an, die Unruhe, die im Wirtschaftsleben hinsichtlich der Unklarheit über den Begriff des jüdischen Geschäfts besteht, zu beseitigen. Diesem Zwecke könnte auch ein Erlaß dienen. Die Entscheidung über diese Frage wurde der Chefbesprechung vorbehalten²⁸.

11. Die Kennzeichnung der jüdischen Geschäfte ist auf Anordnung des Führers bisher unterblieben. Es müsse daher in Erwägung gezogen werden, eine einheitliche Kennzeichnung aller nichtjüdischen Geschäfte einzuführen. Evtl. solle für diesen Zweck ein besonderes Zeichen geschaffen werden, das auch von den jüdischen Mischlingen und insbesondere auch von den Ausländern geführt werden darf. Das Zeichen könne etwa da angebracht werden, wo nach den Vorschriften der Gewerbeordnung der Name des Geschäftsinhabers anzubringen ist. Um jede Art von Kennzeichnung werde man nicht herumkommen, denn wenn gewissen Personenkreisen der Einkauf in jüdischen Geschäften verboten wird, dann müssen diese Personen auch die Möglichkeit haben, festzustellen, ob im Einzelfall ein Geschäft jüdisch ist oder nicht.

Diese Art der Kennzeichnung sei naturgemäß beschränkt auf die offenen Ladengeschäfte. Für die übrigen jüdischen Unternehmungen wird man den Plan der Anlegung eines besonderen Verzeichnisses weiterverfolgen müssen. Denn insbesondere bei der Frage der Vergebung öffentlicher Aufträge und bei Durchführung des Flaggenverbots bestehe ein Bedürfnis, sich schnell und zuverlässig über die einzelnen Betriebe zu unterrichten. Die Einzelheiten werden noch festzulegen sein.

Stuckart

²⁸ Die Regelung erfolgte mit der 3. VO zum ReichsbürgerG vom 14. 6. 1938 (RGBl. I S. 627). Darin war definiert: Ein Gewerbebetrieb ist jüdisch, wenn der Inhaber Jude im Sinne des § 5 der 1. ReichsbürgerVO (o. Anm. 13) ist. Der Gewerbebetrieb einer OHG oder KG galt als jüdisch, wenn ein oder mehrere persönl. haftende Gesellschafter Juden waren; der einer jurist. Person, wenn ein oder mehrere zur gesetzl. Vertretung berufene Personen oder ein oder mehrere Mitglieder des Aufsichtsrats Juden waren, oder wenn Juden nach Kapital oder Stimmrecht entscheidend beteiligt waren (nach Kapital: zu mehr als einem Viertel; nach Stimmrecht: mindestens zur Hälfte). Als jüdisch galt auch ein tatsächlich unter dem beherrschenden Einfluß von Juden stehender Gewerbebetrieb, ebenso Zweigniederlassungen jüd. Gewerbebetriebe. Die jüd. Gewerbebetriebe waren danach in ein Verzeichnis einzutragen. Der RWiM konnte anordnen, daß sie ein besonderes Kennzeichen zu führen hatten. WALK Nr. II/487.

Zitierhinweis

Nr. 146 Staatssekretärbesprechung im Reichsinnenministerium vom 29. September 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d146>